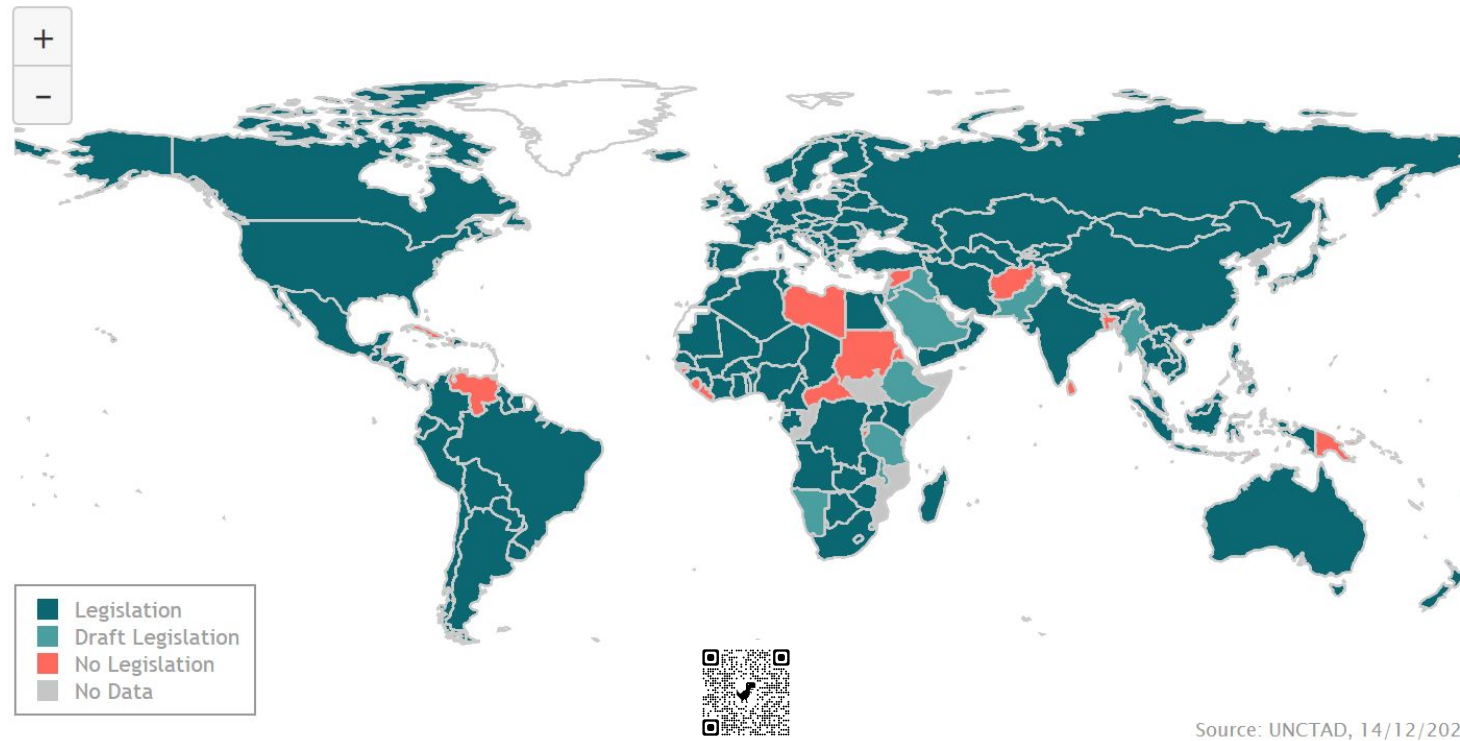


LGPD e o Corretor de Imóveis

Por Saymon Leão

PROTEÇÃO DE DADOS E LEGISLAÇÃO DE PRIVACIDADE AO REDOR DO GLOBO



PORQUE UMA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL?

Ingresso do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Adequação ao Regulamento Europeu (GDPR).

Investimentos, atualização legislativa e cultural.

DADOS PESSOAIS (ART. 5, I)

A LGPD dispõe que estão protegidas os dados estruturados, ou seja, qualquer informação que identifique diretamente o seu titular (ex.: nome, prenome, RG, CPF) e, também resguarda os dados não-estruturados, que em suma são as informações que possuem elevado potencial de tornar identificável o seu titular (ex.: áudios, tweets, hábitos, arquivos de log).

DADOS SENSÍVEIS (ART. 5, II)

Embora a LGPD disponha que todo dado pessoal é tido como vulnerável, há no art. 11 a distinção de uma categoria especial, denominada de Dados Sensíveis, cujo rol:

- dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ART. 14)

Em relação às informações de crianças e adolescentes, a LGPD não faz distinção se o dado pessoal é sensível ou não, de acordo com o artigo 14, a regra é uma só.

Assim, imprescindível a autorização do pai e/ou responsável para realização do tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes.



ÂMBITO DE APLICAÇÃO (ART. 3)

A LGPD abrange informação pessoal produzida tanto no ambiente on-line quanto off-line, resguardando os dados tanto no meio físico, quanto no digital.

Além disso, a LGPD apresenta-se como uma lei extraterritorial, sendo aplicada em situações que ultrapassem o território nacional.



TRATAMENTO DE DADOS (ART. 5, X)

A LGPD define como tratamento de dados toda e qualquer operação atinente aos dados pessoais, englobando desde a produção, coleta, recepção, acesso, classificação, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, armazenamento, arquivamento ou eliminação das referidas informações.

PRINCÍPIOS (ART. 6)

O escopo da LGPD resguarda ao titular dos dados pessoais além da propriedade das suas informações, as diretrizes que deverão ser observadas pelos agentes de tratamento, delimitando a forma de que os dados pessoais deverão ser tratados através da observância dos princípios:

- Finalidade;
- Adequação;
- Necessidade;
- Livre acesso;
- Qualidade dos dados;
- Transparência;
- Segurança;
- Prevenção;
- Não discriminação;
- Responsabilização e prestação de contas.

BASES LEGAIS (ART. 7)

- Mediante consentimento do titular;
- Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador;
- Para execução de políticas públicas pela administração pública;
- Realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
- Quando necessário para execução de contrato;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial;
- Para proteção da vida e tutela da saúde do titular e/ou terceiro;
- Para interesses legítimos do controlador e/ou terceiro;
- Para proteção do crédito;

DIREITOS DOS TITULARES (ART. 18)

- Confirmar a existência de tratamento de seus dados pessoais;
- Acessar seus dados pessoais, a qualquer tempo;
- Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de produto ou serviço;
- Eliminação de dados tratados com o seu consentimento;
- Obtenção de informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento de dados pessoais;
- Obtenção de informações sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento de dados pessoais e sobre as consequências da negativa;
- Revogação do consentimento dado para o tratamento de dados pessoais

TÉRMINO DO TRATAMENTO E DESCARTE (ART. 15)

- Finalidade for alcançada: Atingida finalidade que oportunizou tratamento, será findo a operação e as informações pessoais deverão ser descartadas, salvo disposição ao contrário;
- Fim do período de tratamento: Findo o prazo pré-estabelecido entre as partes, a operação será finalizada;
- Comunicação do titular: Na eventualidade de haver uma solicitação do titular, o agente de tratamento irá avaliar o encerramento do tratamento e a possibilidade de descartar os dados pessoais;

PROTAGONISTAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

No que tange a regulação das atividades de tratamento de dados, há por parte da LGPD a categorização daqueles que integram o processo.



TITULAR (ART. 5, V)

O titular é a pessoa natural cujo qual as informações pessoais referem-se.



CONTROLADOR (ART. 5, VI)

O controlador é a pessoa jurídica ou física a quem competente realizar a coleta de dados pessoais, bem como a responsabilidade pelas decisões sobre o tratamento, em suma, utiliza os dados em seu propósito.



OPERADOR (ART. 5, VII)

Operador pode ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, ele vai ser o incumbido por realizar o tratamento de dados em nome do controlador, ou seja, trata os dados em prol do propósito do controlador.



ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS – DPO – (ART. 5, VIII)

O encarregado é a pessoa natural ou jurídica, responsável por estabelecer a comunicação entre os titulares, o controlador e a ANPD, bem como auxiliar ao controlador e operador na ocasião de desenvolvimento do processo de adequação do tratamento de dados.



AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD – (ART. 5, XIX)

A ANPD é o órgão regulador do tratamento de dados, sendo responsável por editar normas e procedimentos, dispor sobre os níveis mínimos de segurança e sigilo a serem adotados pelos controladores, operadores e encarregados.



ATUAÇÃO DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)

Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou campanha on-line com slogan “*proteja seus dados. Não compartilhe*”, que almeja alertar os consumidores sobre os potenciais riscos de fraudes no ambiente virtual.



A imagem mostra uma campanha de conscientização sobre proteção de dados e sites falsos. No lado esquerdo, há uma laptop com a tela exibindo uma interface de usuário, e uma mão está tocando o teclado. Acima da laptop, o texto "PROTEJA SEUS DADOS" é exibido em verde, com um ícone de seta verde apontando para a direita, e "NÃO COMPARTILHE" em branco abaixo. No lado direito, o texto "FIQUE ATENTO AOS SITES FALSOS:" é exibido em verde. Abaixo disso, há uma lista de seis itens com marcadores de verificação (checkmarks) em verde:

- ✓ Desconfie se a data de criação do site for recente
- ✓ Não deposite valores de hospedagem em contas de pessoas físicas
- ✓ Confirme sua reserva no canal oficial da empresa
- ✓ Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do praticado pelo mercado
- ✓ Não repasse código de SMS e nem dados pessoais
- ✓ Denuncie perfis falsos

Fonte: Alesandro Barreto, Coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas na Seopi/MJSP

No rodapé, há logotipos para "consumidor.gov.br", "ANPD", "MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA" e "PÁTRIA AMADA BRASIL".

PROTEÇÃO DE DADOS COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Promulgada em 10/02/2022, a proposta de Emenda à Constituição 17/2019 inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e fixa a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

Tal fato fortalece ainda mais as diretrizes da LGPD, alçando a proteção de dados a um patamar constitucional.

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE TRATAMENTO (ART. 42)

É fator essencial a adequação das organizações, afim das mesmas estarem em conformidade com os termos da LGPD, afastando qualquer prejuízo atinente à multa ou responsabilidade civil por dano advindo do tratamento de dados, especialmente pelo fato da responsabilidade ser solidária entre a cadeia de agentes de tratamento.

Tal fato evidencia a necessidade dos parceiros de negócios e terceiros vinculados a você de terem nível de aderência à LGPD, sob risco de quaisquer prejuízos oriundos da operação deles terem seus efeitos estendidos ao seu tratamento de dados pessoais.

MEDIDAS DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS (ART. 46 – ART. 51)

Conforme vimos, diante da entrada em vigor da LGPD, a ocorrência de incidente de segurança implicará na responsabilização do profissional ou sua organização, bem como pelos danos decorrentes do incidente, ante o grau de vulnerabilidade que a LGPD destina aos dados pessoais.

A par da segurança e das boas práticas a serem desenvolvidas na ocasião do tratamento de dados, há no capítulo VII, seção II, da LGPD, as medidas que deverão ser difundidas pelo encarregado (DPO) junto a organização, no que diz respeito a necessidade de revisar e atualizar os procedimentos a fim de resguardar o sigilo, privacidade e segurança das informações atinentes aos dados pessoais.

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES

(ART. 48)

A LGPD estipula que é dever dos agentes de tratamento, a adoção de medidas de segurança técnica com a finalidade de garantir a proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou até mesmo ilícitas, sendo obrigatória a comunicação à ANPD e ao titular, no caso de ocorrência de incidente.

PENALIDADES (ART. 52)

Dentre as atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a mesma é dotada de poderes a fim de aplicar sanções de caráter administrativo em caso de descumprimento da lei, dentre as quais se destacam:

- Advertência;
- Multa simples de até 2% (dois por cento) do faturamento, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;
- Multa diária;
- Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
- Bloqueio e/ ou Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
- Suspensão parcial ou total do banco de dados;
- Proibição parcial ou total de atividades relacionadas a tratamento de dados.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS E GESTÃO DE INCIDENTES

Realizada a adequação do agente de tratamento aos termos da LGPD, faz-se necessário a criação de um comitê responsável por gerir a operação envolvendo a exploração e tratamento de informações pessoais, bem como capacitar ao agente promover a devida governança em um eventual de incidente de segurança, garantindo a integridade do agente de tratamento.

Em caso de dúvidas, não hesite em contatar



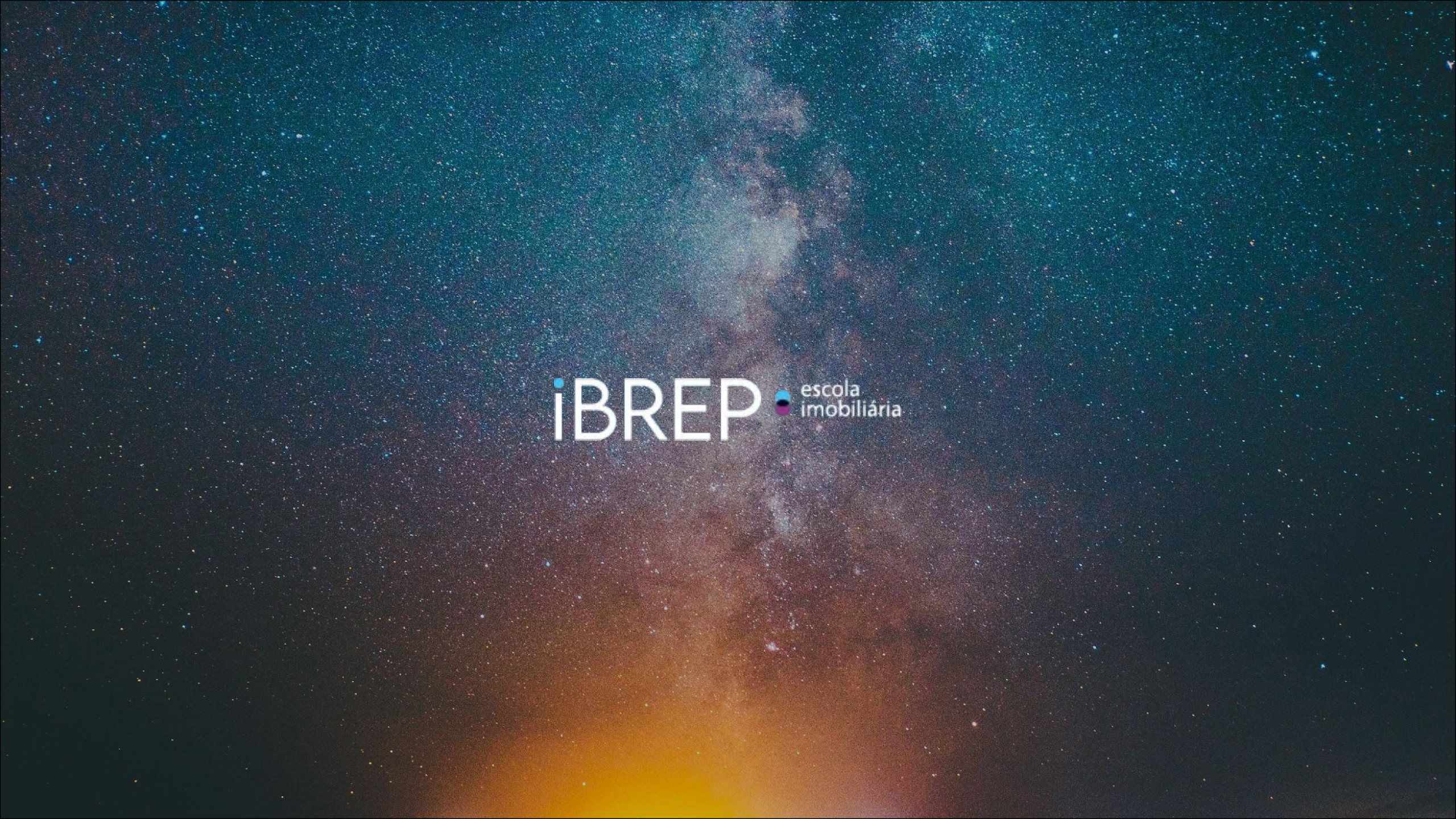
saymon@scaadvocacia.com.br



saymonleao



(51) 3382-1500



iBREP  escola
imobiliária